

명단공표 예고통지서에 대한 소명서

본인(법인)은 「건설산업기본법」 제86조의4제1항에 따라 상습체불건설사업자 명단 공표 대상자로 예고통지를 받았으나, 같은 법 제86조의4제3항에 따라 아래와 같이 소명자료를 제출합니다.

제출일 : . . .
제출자 : (서명 또는 인)

1. 대상자 인적사항

대표이사	성명		생년월일	
	주소 (전화번호)			
건설업체	상호		법인번호 (사업자번호)	
	주소 (전화번호)			

2. 소명사유 (「건설산업기본법 시행령」 제82조의3 해당 여부)

구 분	해당여부 (O,X)	추가로 제출해야할 증빙자료
① 체불건설사업자의 사망·실종선고 (영 제1호, 제2호)		- 주민등록등본 등 사망 또는 실종 사실을 확인할 수 있는 서류
② 체불건설사업자가 법 제86조의4 제3항에 따른 소명기간 종료 전까지 체불액을 전액 지급(영 제3호)		- 체불 및 청산내역(3항 참조) - 체불 청산 증빙자료(입금증, 통장사본, 상대방 확인서(인감 증명서 포함), 배당표, 판결문 등 체불금을 지급한 사실의 확인이 가능한 자료)
③ 체불건설사업자가 법 제86조의4 제3항에 따른 소명기간 종료 전까지 체불대금의 일부를 지급하고, 나머지 체불대금에 대한 구체적인 지급계획 및 자금조달 방안을 소명하고자 하는 경우(영 제4호)		- 체불 및 청산내역(3항 참조) - 남은 체불액의 구체적인 청산계획(붙임1 참조) - 자금조달 방안(붙임2 참조) - 체불 일부 청산 증빙자료(입금증, 통장사본, 상대방 확인서(인감 증명서 포함), 배당표, 판결문 등 체불금을 지급한 사실의 확인이 가능한 자료)
④ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 개시의 결정 또는 파산선고를 받은 경우(영 제5호)		- 법원의 회생절차개시 결정문 또는 파산선고문

3. 체불 및 체불청산 내역(2-② 전액 청산, 2-③ 일부 청산 소명자만 작성)

연번	체 불 상대자	체 불액	청 산액	잔액
1				
2				
3				
4				
5				

※ 칸이 부족한 경우 별지 작성

4. 청산계획서(2-③ 일부 청산 소명자만 작성) : <붙임 1> 참조

5. 자금조달 방안(2-③ 일부 청산 소명자만 작성) : <붙임 2> 참조

6. 제출 증빙(붙임) 자료 목록

연번	증빙자료 제목	비 고
1		
2		
3		
4		
5		

※ 칸이 부족한 경우 별지 작성

국 토 교 통 부 장 관 귀 하

<붙임1> ※ 2-③ 일부 청산 소명자만 작성

청산 계획서(예시)

수신인

기관명 : 국토교통부장관

제출인

이름 :

주소 :

본인(법인)은 기준일 현재 총 ()회의 체불액 ()원 중 ()회에 대하여 ()원을 지급하고 체불액 ()원을 미지급하였으며, 미지급 금액은 아래와 같이 청산할 계획입니다.

☐ 지급계획

- 김○○ : 0000. 00. 00.까지 전액 지급

- 박○○ : 0000. 00. 00.까지 전액 지급

위 지급계획에 따라 체불액을 전액 지급할 예정이며, 미지급 시 추후 명단 공표 대상자에 포함될 수 있음을 인정하고, 이에 이의가 없음을 확인합니다.

제출일 : . . .

제출자 : (서명 또는 인)

<붙임2> ※ 2-③ 일부 청산 소명자만 작성

자금 조달 방안

제출인	성명 (법인의 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)		주민등록번호 (법인등록번호)	
	주소			
자기 자금 (단위: 원)	① 금융기관 예금액		② 부동산매도액	
	③ 주식·채권 매각대금		④ 현금 등 기타	
	⑤ 소계			
차입금 등 (단위: 원)	⑥ 금융기관 대출액		⑦ 사채	
	⑧ 기타		⑨ 소계	
⑩ 합계(원)				

위와 같이 자금조달계획을 제출합니다.

년 월 일

제출인 :

(서명 또는 인)